

予備独自問題 R1-16

(配点: 2)

月 日

月 日

現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 現行犯人を逮捕することができる要件については、犯罪の法定刑の軽重による差異はない。
- イ. 現行犯人である「現に罪を行い終つた者」というためには、犯罪が既遂に達していることが必要である。
- ウ. 現行犯逮捕が許されるためには、逮捕者が、少なくとも犯行の一部を現認していることが必要である。
- エ. 私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
- オ. 現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに、証拠物の搜索差押えをすることができる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No.49	現行犯逮捕	正答率
予備R1・16	正解 2	45%

ア 誤っている

本記述は、犯罪の法定刑の軽重による差異はないとしている点で、誤っている。

217条は、「30万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。つまり、軽微な犯罪については、逮捕の理由や必要性が認められても、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡のおそれが認められる場合でなければ、現行犯逮捕は許されないことになる。

イ 誤っている

本記述は、犯罪が既遂に達していることが必要であるとしている点で、誤っている。

212条1項。現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。「現に罪を行い終つた者」とは、特定の犯罪の実行行為を終了した直後の者であって、そのことが逮捕者に明白である場合をいう。「直後」とは、行為を終了した瞬間かこれに極めて接着した時間的段階をいうものと解される。結果発生の有無は問わないし、また実行行為の全部を完了したことも要しない。したがって、未遂の場合も含まれる。

ウ 誤っている

本記述は、逮捕者が、少なくとも犯行の一部を現認していることが必要であるとしている点で、誤っている。

212条1項。現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。「現に罪を行」う者については、逮捕者が犯行を現認していることが想定されるが、「現に罪を行い終つた者」については、逮捕者が犯行を現認しているとは限らない。むしろ、犯行終了後に犯人を確認した者が逮捕をするのであって、逮捕者が犯行を現認していない場合が多いであろう。そうすると、現行犯人の認定は、逮捕時における諸般の具体的状況を総合的に判断して客観的に決定されることになる。したがって、逮捕者が犯行の一部を現認していなくても、現行犯逮捕が許される場合があることになる。

エ 正しい

214条。検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。その趣旨は、直ちに引渡しがなされることによって、私人による不当監禁を防止するとともに、捜査機関による被疑事実の要旨及び弁護人選任権の告知、さらには留置の必要性判断が迅速になされることを保障しようとするものである（216条参照）。

オ 誤っている

本記述は、現行犯人を逮捕した私人は、としている点で、誤っている。

220条1項各号の処分（注：証拠物の搜索差押等（同条項2号参照））は、検察官、検察事務官又は司法警察職員のみがなしうる。私人も、現行犯逮捕をすることができるが（213条）、同項の処分をすることはできない。

以上により、正しい記述はエの1個であり、したがって、正解は肢2となる。

